解答・解説

問１　解答：⑥

ア：×　当事者の約定により、民法の定めと異なる時を所有権の移転時期とすることができる（任意規定）。

イ：×　特定物の引渡場所が定められていない場合、その行為の時にその物が存在した場所が引渡場所となる（商法 516 条）。

ウ：○　弁済の費用については、別段の意思表示がないときは、債務者の負担とされる（民法 485 条本文）。

エ：○　金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償について、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない（民法 419 条３項）。

問２　**【過去問題】**　解答：③④

①：×　注文者に帰責事由がなく仕事を完成することができなくなった場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、注文者に対し、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる（民法 634 条）。

②：×　仕事の目的物の引渡しを要する請負契約における報酬の支払時期は、仕事の目的物の引渡しと同時である（民法 633 条本文）。

③：○　建設工事の請負契約の当事者は、契約書の作成等により建設業法所定の事項を記載した書面等を作成し、相互に交付しなければならない（建設業法 19 条１項）。

④：○　注文者から建設工事を請け負った建設業者が他の建設業者に対し、当該建設工事の全部または一部を請け負わせる下請契約のうち、他人に一括して請け負わせる一括下請負は、原則として、禁止されている（建設業法 22 条）。

問３　**【過去問題】**　解答：②④

①：×　仲立人は、その媒介した行為につき当事者のために支払いその他の給付を受領する権限を有しない（商法 544 条）。

②：○　仲立人は、商法所定の事項を記載した帳簿を保存する義務を負い（商法 19 条・547 条１項）、当事者の請求があれば、その当事者のために媒介した商行為について、その帳簿の謄本を交付する義務を負う（商法 547 条２項）。

③：×　仲立人は、競業避止義務を課されていない。

④：○　仲立人は、その媒介により当事者間に商行為が成立した場合、当該商行為の成立を証する書面（結約書）を作成し、署名または記名押印の上、商法所定の手続を終了した後でなければ、当事者に報酬を請求することができない（商法

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

546 条・550 条１項）。

問４　解答：③

ア：○　職務著作の著作権者は、原則として、法人その他の使用者である（著作権法 15 条）。

イ：○　共有著作権について、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない（著作権法 65 条１項）。

ウ：×　著作権移転の対抗要件は、登録である（著作権法 77 条１号）。

エ：×　著作権法上、著作権の更新手続は定められていない。

問５　解答：②

ア：○　特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない（特許法 38 条）。

イ：×　特許を受ける権利は、譲渡により第三者に移転することができる（特許法 33 条）。

ウ：○　特許権の移転には、登録が必要である（特許法 98 条１項１号）。

エ：×　信用回復措置請求は、損害賠償請求とともに行うことができる（特許法 106 条）。

問６　解答：③

ア：○　本肢におけるＡ社およびＢ社の行為は、原則として、不当な取引制限に該当する（独占禁止法２条６項）。

イ：×　本肢におけるＡ社およびＢ社の行為は、他の事業者と共同して行われたものではなく、不当な取引制限に該当しない（独占禁止法２条６項参照）。

ウ：×　本肢におけるＡ社らの行為は、Ａ社らのいずれも落札することができなかった場合であっても、不当な取引制限に該当し得る（独占禁止法２条６項）。

エ：○　本肢におけるＡ社の行為は、拘束条件付取引として不公正な取引方法に該当する可能性がある（一般指定 12 項）。

問７　解答：⑥

ア：×　通信販売における契約の解除は、販売業者等が返品を認めない旨の表示をしていた場合には認められない（特定商取引法 15 条の３参照）。

イ：×　クーリング・オフが可能であることを示す書面を受領していなければ、クーリング・オフの期間の制限を受けない（特定商取引法９条）。

ウ：○　訪問販売には、本肢のような、いわゆるキャッチセールスが含まれる（特定商取引法２条１項２号）。

エ：○　本肢では、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致していないため、売買契約は成立しない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

問８　【過去問題】　解答：①

①：○　アの方法については、顧客サービス部がＸ社の販売部門に顧客情報を提供するのであり、個人データの第三者提供に当たらないため、あらかじめ第三者提供に関する本人の同意を得ずに実施することができる。イの方法については、「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」は、個人データの提供を受ける者は「第三者」に該当しないものとされるため（個人情報保護法 27 条５項２号）、あらかじめ第三者提供に関する本人の同意を得ずに実施することができる。

②：×　肢①の解説で述べた通り、アおよびイのいずれの方法も実施することができるため、イの方法については実施することができないとする本肢は適切でない。

③：×　肢①の解説で述べた通り、アおよびイのいずれの方法も実施することができるため、アの方法については実施することができないとする本肢は適切でない。

④：×　肢①の解説で述べた通り、アおよびイのいずれの方法も実施することができるため、アおよびイのいずれの方法も実施することができないとする本肢は適切でない。

問９　解答：①

ア：○　窃取により営業秘密を取得する行為は、その後第三者に当該営業秘密を譲渡したか否かにかかわらず、不正競争に該当する（不正競争防止法２条１項４号）。

イ：○　営業秘密保有者からその営業秘密を示された場合において、その営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を開示する行為は、不正競争に該当する（不正競争防止法２条１項７号）。

ウ：×　不正競争防止法には、損害額の推定等の規定が設けられている（不正競争防止法５条～９条）。

エ：×　不正競争防止法では、信用回復措置の請求が認められている（不正競争防止法 14 条）。

問 10　解答：①②

①：○　電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、原則として、真正に成立したものと推定される（電子署名法３条）。

②：○　都道府県公安委員会は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、援助を受けたい旨の所定の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該特定電子計算機を不正

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な援助を行うものとされる（不正アクセス禁止法９条１項）。

③：×　本肢の場合、プロバイダは、一定の場合を除き、開示について発信者の意見を聴かなければならない（情報流通プラットフォーム対処法６条１項）。

④：×　送信者は、あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない（迷惑メール防止法３条）。

問 11　解答：⑤

ア：×　根抵当権の極度額の変更には、後順位抵当権者などの利害関係者の承諾が必要である（民法 398 条の５）。

イ：○　本肢では、抵当権設定時に同一人が土地と建物を所有していないため、法定地上権は成立しない（民法 388 条参照）。

ウ：○　抵当不動産の第三取得者は、所定の方法により、抵当権消滅請求をすることができる（民法 379 条以下）。

エ：×　賃借人は、抵当権者に対抗することができない賃借権について、一定の場合、明渡しの猶予を認められる（民法 395 条）。

問 12　解答：⑥

ア：×　譲渡担保設定契約は、債権者と債務者を契約当事者として締結すれば成立する。

イ：×　譲渡担保の目的物である動産の引渡しは、対抗要件にすぎない（民法 178 条）。

ウ：○　集合動産は、一定の要件を充たす場合、一個の集合物として譲渡担保の目的物とすることができる。

エ：○　法人の所有する動産を目的として譲渡担保の設定を受ける場合、債権者は、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」による動産譲渡登記を経ることにより、譲渡担保の設定につき対抗要件を具備することができる（動産・債権譲渡特例法３条）。

問 13　**【過去問題】**　解答：③

ア：○　連帯保証人も、連帯保証人ではない通常の保証人も債権者に対し民法の規定に従って保証債務を履行したときは、主たる債務者に対する求償権を取得する（民法 459 条・462 条参照）。

イ：×　連帯保証契約を含む保証契約は、書面でしなければ効力を生じないが、電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる（民法 446 条２項３項）。

ウ：×　民法は、保証契約により担保される債権を金銭消費貸借契約に基づき生じた貸金債権に限ってはいない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

エ：○　主たる債務者から委託を受けた保証人が、主たる債務の弁済期が到来した後に、その連帯保証債務の全部を民法の規定に従い履行したときは、主たる債務者に対して、弁済した額のほか、弁済した日以後の法定利息および避けることができなかった費用その他の損害賠償につき求償権を有する（民法 459 条）。

問 14　解答：①③

①：○　債権者は、債権の存在および破産手続開始の原因となる事実を疎明することを要する（破産法 18 条）。

②：×　債務超過が破産原因となるのは法人のみである（破産法 16 条１項）。

③：○　裁判所は、強制執行等の個別の手続の中止を命じることができる（破産法 24 条１項）。

④：×　破産債権者は、破産手続開始後に負担した債務をもって相殺することはできない（破産法 71 条１項１号）。

問 15　解答：⑥

ア：×　原告が第一回口頭弁論期日に出頭しなかった場合、訴えの取下げは擬制されない。

イ：×　相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定される（民事訴訟法 159 条２項）。

ウ：○　当事者は、地方裁判所の言い渡した判決に不服があれば、原則として、高等裁判所に控訴をすることができる（民事訴訟法 281 条）。

エ：○　裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試みることができる（民事訴訟法 89 条）。

問 16　解答：⑤

ア：×　会社法上、監査役会の同意は、定時株主総会に関する事項を決定するための要件とはされていない。

イ：○　公開会社でない株式会社にあっては、原則として、定時株主総会の日の１週間前までに、招集通知を発しなければならない（会社法 299 条１項括弧書）。

ウ：×　取締役会設置会社における株主総会招集通知は、書面またはこれに代わる電磁的記録でしなければならない（会社法 299 条２項２号）。

エ：○　公開会社において、総株主の議決権の 100 分の３以上の議決権を６か月前から引き続き有する株主は、原則として、取締役に対し、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる（会社法 297 条１項）。

問 17　**【過去問題】**　解答：④

ア：○　取締役会設置会社において、取締役が自己のために当該会社と取引をしようとするときは、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

承認を受けなければならない（会社法 356 条１項２号）。
イ：×　社外取締役については、会社に対する損害賠償責任を他の取締役よりも軽減することが認められている（会社法 427 条等）。
ウ：○　取締役会設置会社においては、多額の借財に関する決定を取締役に委任することはできず、取締役会で決定しなければならない（会社法 362 条４項２号）。
エ：○　取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならず、出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印または電子署名をしなければならない（会社法 369 条３項・４項）。

問 18　解答：③
ア：○　事業譲渡により会社の事業目的に変更を生じる場合、定款変更が必要となる（会社法 466 条）。
イ：×　取締役会設置会社において、事業譲渡にかかる契約の内容の決定を取締役に委任することはできない（会社法 362 条４項・416 条４項 18 号）。
ウ：×　譲渡会社の債務は、当然には譲受会社に移転せず、原則として、債務引受（民法 470 条～472 条の４）などの方法により移転させる必要がある。
エ：○　譲受会社が譲渡会社の特別支配会社である場合、譲渡の対象となる事業が譲渡会社の事業の重要な一部であっても、譲渡会社は、事業譲渡につき、株主総会の特別決議による承認を受ける必要はない（会社法 468 条１項）。

問 19　解答：③
ア：○　労災保険法上の労働者には、パートタイム労働者も含まれる。
イ：×　出張中の負傷は、業務遂行性を充たす。
ウ：○　通勤の合理的な経路を逸脱または中断した場合、当該逸脱または中断の間に生じた災害は、通勤災害に該当しない（労災保険法７条３項）。
エ：×　単身赴任者が、その赴任先の住居から家族の住む自宅に帰省する場合の住居と住居との間の移動は、通勤に含まれる（労災保険法７条２項３号）。

問 20　解答：⑥
ア：×　日本の民事訴訟法上、一定の要件の下、国際裁判管轄の合意をすることが認められている（民事訴訟法３条の７）。
イ：×　当事者による準拠法の選択がないときは、法律行為の成立および効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による（法適用通則法８条１項）。
ウ：○　外国裁判所の判決を債務名義とするためには確定した執行判決が必要であるが、そのためには、判決の内容および訴訟手続が日本における公の秩序または善良の風俗に反しないことが必要とされている（民事執行法 22 条６号・24 条、民事訴訟法 118 条３号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

エ：○　債務者が法人その他の社団または財団である場合、日本国内に営業所、事務所または財産を有するときに限り、破産手続開始の申立てをすることができる（破産法４条）。

問 21　解答：⑧

ア：×　賃借人は、目的物の管理につき善管注意義務を負う（民法 400 条）。

イ：×　賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う（民法 613 条１項）。

ウ：×　建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約の存続期間が満了するにあたり、賃借人は、一時使用のために賃借権を設定したことが明らかでない場合、賃貸人は、正当の事由があると認められるときは、賃借人からの契約更新の請求に対し、異議を述べることができる（借地借家法６条）。

エ：×　賃貸借契約の終了後、賃借人は、原状回復義務を負う（民法 621 条）。

問 22　解答：④

①：×　当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、原則として、いつでもその返還を請求することができる（民法 662 条１項）。

②：×　寄託者が寄託物を受領することができないときは、倉庫営業者は、相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる（商法 615 条・524 条１項２項）。

③：×　倉庫寄託契約の当事者間で、受寄者の証明責任について、商法 610 条と異なる内容の定めをした場合、その定めは有効である（任意規定）。

④：○　受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない（民法 658 条２項）。

問 23　解答：④

ア：×　組合への出資は金銭に限られておらず、金銭以外の財産や労務をその目的とすることができる（民法 667 条２項参照）。

イ：○　民法上の組合において、当事者が損益分配の割合を定めた場合は、その定めは有効である（民法 674 条参照）。

ウ：○　株主に対する配当の割当てに関する事項についての定めは、原則として、株主の有する株式の数に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならず（会社法 454 条３項）、すなわち、株主が出資した価額に応じて利益が分配される。

エ：○　株主の責任は、間接有限責任である（会社法 104 条）。

問 24　**【過去問題】**　解答：④

①：○　対抗要件は、当事者以外の第三者に物権の得喪変更を主張するために必要

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

なものであり（民法 177 条・178 条）、物権変動の当事者に対しては、対抗要件がなくても物権の取得を対抗することができる。

②：○　強迫で登記の申請を妨げた者に対しては、登記がなくても物権の移転を対抗することができる（不動産登記法５条）。

③：○　本肢の場合、請求保全仮登記を行うことができる（不動産登記法 105 条２号）。

④：×　不動産登記の申請は登記権利者および登記義務者が共同して行うのが原則であるが（共同申請の原則、不動産登記法 60 条）、登記権利者は、登記義務者に対し登記手続をすべきことを命ずる旨の裁判所の確定判決を得た場合、単独で行うことができる（不動産登記法 63 条１項）。

問 25　**【過去問題】**　解答：①③

①：○　商標については、業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの（商品商標）について商標権の設定登録を受けることが可能であるほか、業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用をするもの（役務商標）についても商標権の設定登録を受けることが可能である（商標法２条１項）。

②：×　商標のうち、文字、図形および立体的形状で表したものについて商標権の設定登録を受けられるほか、音で表したものについても商標権の設定登録を受けることができる（商標法２条１項）。

③：○　商標権者は、登録商標と同一の指定商品について、登録商標と同一の商標を無断で使用している者に対して、その使用の差止めを請求することが可能であるほか、登録商標と同一の指定商品について、登録商標と類似の商標を無断で使用している者に対しても、その使用の差止めを請求することができる（商標法 36 条・37 条）。

④：×　登録商標は、一定期間使用されていない場合、商標登録を取り消されることがある（商標法 50 条）。

問 26　解答：①

①：○　委託事業者は、中小受託事業者に対して物品の製造委託をした場合、原則として、直ちに、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日および支払方法等の所定の事項を記載した書面を中小受託事業者に交付しなければならない（中小受託取引適正化法４条１項）。

②：×　製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して、60 日の期間内という具体的な日数の制限が定められている（中小受託取引適正化法３条１項）。

③：×　中小受託事業者の給付の内容を均質にしまたはその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合には、自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させることができる（中小受託取引適正化法

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

５条１項６号参照）。
④：×　中小受託取引適正化法上、委託事業者の要件については、法人であるか個人であるか、また、資本金の額または出資の総額、従業員数を基準として定められている（中小受託取引適正化法２条８項）。

問 27　解答：②
①：○　労働契約法等で保護される労働契約は、消費者契約から除かれる（消費者契約法 48 条）。
②：×　消費者契約法と民法の両方の要件を充たす場合、詐欺による取消しを主張することもできる（消費者契約法６条）。
③：○　消費者契約につき、消費者契約法に基づき意思表示の取消しがなされた場合、当該消費者契約は、初めから無効であったものとみなされる（消費者契約法 11 条、民法 121 条）。
④：○　消費者の解除権を放棄させる条項は、無効である（消費者契約法８条の２）。

問 28　解答：⑤
ア：×　本肢の表示は、優良誤認表示に当たる（景品表示法５条１号）。
イ：×　本肢の表示は、有利誤認表示に当たる（景品表示法５条２号）。
ウ：○　本肢の海外旅行は、景品類に当たる（景品表示法２条３項）。
エ：×　課徴金の対象となるのは、優良誤認表示または有利誤認表示である（景品表示法８条）。

問 29　解答：③④
①：×　質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる（民法 366 条１項）。
②：×　商事留置権には、牽連性は必要ない（商法 521 条）。
③：○　留置権には、競売権が認められている（民事執行法 195 条）。
④：○　動産売買の先取特権には、物上代位性が認められる（民法 304 条）。

問 30　**【過去問題】**　解答：①
ア：○　事業性融資推進法においては、無形資産を含む事業全体を担保とする制度である「企業価値担保権」が創設される（事業性融資推進法７条）。
イ：○　国は、事業性融資推進法の基本理念にのっとり、事業性融資の推進に関する施策を策定・実施する責務を有する（事業性融資推進法４条）。
ウ：○　企業価値担保権の活用等を支援するため、「認定事業性融資推進支援機関」の認定制度が導入される（事業性融資推進法 232 条）。
エ：○　事業性融資の推進に総合的かつ集中的に取り組むため、金融庁に事業性融

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

資推進本部が設置される（事業性融資推進法 242 条）。

問 31　解答：③

①：×　担保権の実行手続の中止命令が定められている（民事再生法 31 条）。

②：×　民事再生手続においては、管財人が選任されるのは例外である（民事再生法 38 条１項・64 条１項・66 条）。

③：○　再生手続開始の申立てが棄却された場合、裁判所は、職権で、破産手続開始の決定をすることがある（民事再生法 250 条）。

④：×　再生債権者表の記載には、確定判決と同一の効力が認められる（民事再生法 180 条２項）。

問 32　解答：⑤

ア：×　占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことについては、占有者が主張立証責任を負う。

イ：○　従業員の不法行為について、使用者は、原則として、使用者責任を負う（民法 715 条１項）。

ウ：○　労働基準法上、使用者の負う災害補償の責任は、労災保険法に基づいて災害補償に相当する給付が行われる場合には、免除される（労働基準法 84 条１項）。

エ：○　運行供用者責任を免れるには、いわゆる免責三要件のすべてを証明する必要がある（自賠法３条）。

問 33　解答：③

①：○　不法行為の損害額について証明責任を負うのは、被害者である。

②：○　弁済による債権の消滅について証明責任を負うのは、権利の消滅を主張する者、すなわち債務者である。

③：×　被害者は、不法行為の要件事実に対応する具体的な事実、すなわち主要事実を主張し、かつ、証明しなければならない。

④：○　裁判所は、ある当事者が提出した証拠を、反対当事者に有利な事実の認定に用いることができる（証拠共通の原則）。

問 34　解答：④

ア：○　支払督促は、債務者を審尋しないで発する（民事訴訟法 386 条１項）。

イ：○　適法な督促異議の申立てがあった場合、支払督促の申立ての時に、所定の裁判所に訴えの提起があったものとみなされる（民事訴訟法 395 条）。

ウ：○　督促異議の申立てに理由を付す必要はない。

エ：×　支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う（民事訴訟法 383 条１項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

問 35　解答：③
①：○　第三者に利益を供与させた者にも利益供与要求罪は成立し得る（会社法 970 条３項）。
②：○　賃借料が適正な価格であっても、利益供与罪は成立し得る。
③：×　子会社の計算において財産上の利益を供与した場合も、利益供与罪は成立し得る（会社法 970 条１項２項）。
④：○　公益通報を理由とする労働者派遣契約の解除は、無効である（公益通報者保護法４条）。

問 36　【過去問題】　解答：④
ア：×　株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する（会社法 56 条）。
イ：○　Ｚは、擬似発起人として、発起人とみなされ（会社法 103 条４項）Ｙと連帯して損害賠償責任を負う。
ウ：○　預合いを行った者は、刑事罰を科される可能性がある（会社法 965 条）。
エ：×　株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する（会社法 49 条）。

問 37　解答：②
①：×　監査等委員会設置会社の業務執行は、取締役が行う（会社法 399 条の 13）。
②：○　監査等委員会設置会社は、監査役を置いてはならない（会社法 327 条４項）。
③：×　指名委員会等設置会社においては、業務を執行するのは執行役であるが、取締役会を設置しなければならず（会社法 327 条１項４号）、また、各委員会を構成するのは取締役である（会社法 400 条２項）。
④：×　指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会および報酬委員会を必ず置かなければならない（会社法２条 12 号）。

問 38　【過去問題】　解答：③
①：×　株式会社の純資産額が 300 万円を下回る場合、剰余金の配当をすることはできない（会社法 458 条）。
②：×　違法配当が行われた場合、会社債権者は、当該違法配当により金銭等の交付を受けた株主に対し、自己の債権額を限度として、株主が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を自己に支払わせることができる（会社法 463 条２項）。
③：○　本肢の場合、違法配当について善意の株主は、取締役からの求償の請求に応じる必要はない（会社法 463 条１項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.

④：×　取締役会設置会社は、一事業年度の途中において１回に限り中間配当をすることができる旨を、定款で定めることができる（会社法 454 条５項）。

問 39　解答：⑤

ア：×　行政指導が口頭でされた場合、その相手方は、原則として、その内容などを記載した書面の交付を求めることができる（行政手続法 35 条３項）。

イ：×　行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない（行政手続法 32 条２項）。

ウ：×　不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続がとられる（行政手続法 13 条）。

エ：○　不利益処分をする場合、行政庁は、原則として、その名あて人に対し、同時に不利益処分の理由を示さなければならない（行政手続法 14 条）。

問 40　解答：④

ア：×　インコタームズは、法的強制力を有しない。

イ：○　ＷＴＯは、貿易に関する紛争を解決する役割を認められている。

ウ：○　完全合意条項は、一般に、ある事柄に関して最終的な契約書が作成された場合には、当事者は、契約交渉過程で当事者間に成立した合意を、当該契約書の内容を変更するものとして裁判所に提出することはできないとする条項であり、英米法における証拠法上のルールである口頭証拠排除原則と関連する。

エ：×　仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有する（仲裁法 45 条１項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES Co. ,ltd.